上杭县市场监督管理局
行政处罚决定书

杭市监处罚〔2026〕6号

当事人福建水投集团上杭水务有限公司，系有限责任公司，统一社会信用代码……，经营场所：……，经营范围：详见营业执照。法定代表人：李鹏飞，×，×族，住……，身份证号码：……，联系电话：……。

2025年6月12日，我局执法人员在对当事人现场进行检查时发现，当事人营业厅收费公示栏未标明《上杭县发展和改革局关于调整上杭县自来水供水价格的通知》（杭发改[2023]37号）文件规定的“为妥善解决低收入困难家庭的用水负担，对五保户、特困户和低保对象每户每月给予5吨的免费用水”优惠政策，其微信公众号上杭水务微网厅—信息公开—水价标准—收费公示栏也未标明上述优惠政策，同日，进一步检查发现该公司在上杭县杭城臻邸安装的水表8台、鼎丰华城安装的水表9台未经检定。2025年6月26日，我局对上杭县城发首苑小区进行检查发现，当事人安装的水表25台未经检定。2025年7月份，当事人工作人员将城发首苑的水表拆卸后交上杭县质量计量检测所检定，经检定，该25台水表不合格。2025年10月11日，我局执法人员对当事人营收系统进行检查，发现当事人未执行《上杭县发展和改革局关于调整上杭县自来水供水价格的通知》（杭发改[2023]37号）中所规定的“为妥善解决低收入困难家庭的用水负担，对五保户、特困户和低保对象每户每月给予5吨的免费用水”优惠政策。具体情况如下：2023年6月至2025年7月，城市低保人员应减免金额为9813.29元；特困供养人员应减免金额为1141.73元；此外，当事人未执行《上杭县发展和改革局关于调整上杭县自来水供水价格的通知》（杭发改[2023]37号）文件中所规定的“学校教学和学生生活用水、养老机构和残疾人托养机构等社会福利场所生活用水、宗教场所生活用水、社区组织工作用房和居民公益性服务设施用水等，按照居民生活用水第一级阶梯价格执行”的

规定，对部分社区组织工作用房用水按照非居民用水 1.86 元/吨进行收取水费，多收水费情况如下：社区用水量汇总应减免金额为 7193.28 元。以上合计，当事人多收水费总额为 18148.30 元。

以上事实有以下证据证明：

1、当事人提供的《营业执照》复印件及当事人法定代表人李鹏飞身份证复印件各一份，证明当事人的主体身份；

2、委托书、受委托人周彦龙身份证复印件一份，证明受委托人的身份合法有效。

3、现场笔录两份，证明我局执法人员对当事人进行现场检查的情况。

4、询问笔录一份，证明当事人违法的具体情况。

5、现场照片四张：证明我局对当事人进行现场检查的情况。

6、当事人提供的《水电气检查表》二张，证明当事人在上杭县两个小区（杭城臻邸、鼎丰华城）安装的水表 17 台未经检定的事实。

7、当事人提供的《上杭水务公司优惠政策应减免情况统计》及用水量明细，证明当事人对城市低保人员及特困供养人员及部分社区多收水费共计 18148.30 元的事实。

8、当事人提供的收费公示栏照片截图一张，证明当事人的收费公示栏未标明优惠政策的事实。

9、当事人微信公众号截图一张，证明其微信公众号上杭水务微网厅—信息公开—水价标准—收费公示栏也未标明优惠政策的事实。

10.检定结果通知书 25 份，证明当事人在城发首苑小区安装的 25 台水表经检定不合格的事实。

以上证据来源合法、内容真实、相互关联、符合证据的三性，本局予以确认。

本局于 2026 年 1 月 6 日依法告知当事人已经查清的违法事实并向当事人送达了行政处罚告知书（文号：杭市监城区告[2026]1 号）。

当事人于 2026 年 1 月 8 日向我局提交了《申诉书》，提出陈述申辩，要求不予行政处罚，我局不予采纳。理由如下：

1、当事人认为“上杭县人民政府官网第一时间发布了水价调整文件上，同时其也第一时间通过营业大厅，微信公众号等多种形式公布《通知》原文件和宣传水价调整相关工作，与贵局提出的营业厅收费公示栏及微信公众号未标明相关优惠政策不符”，我局不予认为，2025 年 6 月 12 日，我局执法人员对当事人进行现场检查就发现当事人营业厅收费公示栏未标明优惠政策，其微信公众号上杭水务微网厅-信息公开、水价标准-收费公示栏也未标明优惠政策，有当事人签字及照片为证。

2、当事人提出“因 2021 年开始，公司稽查计量室检定仪器故障频发，检定能力严重下降，检定进度无法满足日常使用需求，也多次向贵局计量所反映请求检测，但计量所答复其检测仪器同样存在故障问题无法检定，也未指定由其它有权机构进行水表检测。鉴于开发商不断催促施工进度，要求加快进行水表安装通水，确保按时间节点进行联合验收并顺利交房，我局安装维修部才组织施工单位安装了 17 台未经首检的水表。25 台不合格水表是由于已使用几年原因及贵局计量所检定机台存在检测故障引起的”，我局不予采纳，原因为计量所未收到请求检测的书面材料。

3、针对未对五保户、特困户和低保对象每户每月给予 5 吨的免费用水问题，当事人认为文件未明确优惠政策执行的具体办理流程，用户未提出申请并提交有权机关出具的有效证明材料。2023 年 4 月新水价文件出台以来，上级有关部门检查督查过程中也未提出具体的指导意见。我局对当事人的陈述申辩不予采纳，原因为，当事人未主动公示，故享受对象不知情；当事人应对发改局的通知精神应主动对接，不能以通行惯例为借口而不实行。

4、针对未对社区组织工作用房实行居民生活用水第一阶梯价格问题，当事人提出文件未明确优惠政策执行的具体办理流程，社区办公场所均为总表计量收费，社区办公场所大部分都是有店面出租做经营使用。我局对当事人陈述申辩不予采纳，原因为当事人对有些社区实行了优惠政策，当事人应主动作为对社区组织实行优惠政策，而不应以通行惯例借口。

本局认为，当事人营业厅收费公示栏未标明优惠政策，其微信公众号上杭水务微网厅—信息公开—水价标准—收费公示栏也未标明优惠政策，其行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款“经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况”的规定，构成了价格公示不规范的违法行为。

当事人在上杭县杭城臻邸安装的8台水表、鼎丰华城安装的9台水表未按照规定申请检定，在上杭县城发首苑安装的25台水表经检定为不合格，其行为违反了《中华人民共和国计量法》第九条“未按照规定申请检定或者检定不合格的，不得使用”的规定，构成使用未经强制检定及检定不合格的水表的违法行为。

当事人未执行《上杭县发展和改革局关于调整上杭县自来水供水价格的通知》（杭发改[2023]37号）中所规定的“为妥善解决低收入困难家庭的用水负担，对五保户、特困户和低保对象每户每月给予5吨的免费用水”优惠政策及“学校教学和学生生活用水、养老机构和残疾人托养机构等社会福利场所生活用水、宗教场所生活用水、社区组织工作用房和居民公益性服务设施用水等，按照居民生活用水第一级阶梯价格执行”的规定，多收取水费的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施”及《价格违法行为行政处罚规定》第九条第二项、第十一项“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：（二）高于或者低于政府定价制定价格的；（十一）不执行政府指导价、政府定价的其他行为。”的规定，构成不执行政府定价的违法行为。

对于当事人营业厅收费公示栏未标明优惠政策，其微信公众号上杭水务微网厅—信息公开—水价标准—收费公示栏也未标明优惠政策的违法行为，根据《中华人民共和国价格法》第四十二条“经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元下的罚款”的规定，经我局案审会研究，决定责令责令当事人立即改正违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：罚款人民币壹仟伍佰元整（￥1500.00 元）

对于当事人在上杭县两个小区（杭城臻邸、鼎丰华城）安装的水表 17 台未粘贴检定标识，也未能提供检定报告和记录以及当事人在上杭县城发首苑安装经检定不合格水表的行为，根据《中华人民共和国计量法》第二十五条“属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定或检定不合格继续使用的，责令停止使用，可以并处罚款”及《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条“属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检定不合格继续使用的，责令其停止使用，可并处 1000 元以下的罚款”的规定，经我局案审会研究，决定责令当事人立即停止使用未按照规定申请检定的水表，并对当事人作出如下行政处罚：罚款人民币叁佰元整（￥300.00 元）

对于当事人未执行政府定价的违法行为，根据《中华人民共和国价格法》第三十九条“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿”和第四十一条“ 经营者因价格违法行为致使消费者或者其他经营者多付价款的，应当退还多付部分；造成损害的，应当依法承担赔偿责任”及《价格违法行为行政处罚规定》第九条第二项、第十一项“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得 5 倍以下的罚款；没有违法所得的，处 5 万元以上 50 万元以下的罚款，情节较重的处 50 万元以上 200 万元以下的

罚款；情节严重的，责令停业整顿：（二）高于或者低于政府定价制定价格的；（十一）不执行政府指导价、政府定价的其他行为。”和第十六条“本规定第四条至第十三条规定中的违法所得，属于价格法第四十一条规定的消费者或者其他经营者多付价款的，责令经营者限期退还。难以查找多付价款的消费者或者其他经营者的，责令公告查找。 经营者拒不按照前款规定退还消费者或者其他经营者多付的价款，以及期限届满没有退还消费者或者其他经营者多付的价款，由政府价格主管部门予以没收，消费者或者其他经营者要求退还时，由经营者依法承担民事责任”的规定，经我局案审会研究，决定责令当事人立即改正违法行为，退还消费者18148.3元（无法退还的给予没收）并给予罚款人民币壹万捌仟壹佰肆拾捌元叁角（￥18148.3元）的行政处罚。

综上，对于当事人的上述违法行为，经我局案审会研究，决定责令当事人立即改正，并对当事人作出如下行政处罚：罚款人民币壹万玖仟玖佰肆拾捌元叁角（￥19948.3元）

本处罚决定书自送达当事人之日起生效，当事人应在接到本处罚决定书之日起十五日内按附件《福建省非税收入缴款通知书》（见附件）所确定的缴款渠道如数缴纳，逾期不按规定缴纳罚款的，本局将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

当事人如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内，依法向上杭县人民政府申请复议，或六个月内向上杭县人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，不停止本决定的执行。

上杭县市场监督管理局

2026年1月19日

（以下信息请勿修改！！否则盖章会出错！！本段红字请忽略，盖章时会自动删除！！）

2026年01月20日

（以上信息请勿修改！！否则盖章会出错！！本段红字请忽略，盖章时会自动删除！！）

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。